

La coopération décentralisée

Introduction

La mondialisation et l'intensification des relations internationales ont profondément transformé le champ d'action des autorités locales. Longtemps restée le monopole exclusif de l'État souverain sur le fondement de principes diplomatiques traditionnels, l'action internationale s'est démocratisée et diversifiée. La coopération décentralisée désigne l'ensemble des relations de partenariat, d'assistance ou d'échange nouées par les collectivités territoriales françaises avec des autorités locales étrangères. Ce concept, qui a trouvé sa première reconnaissance législative majeure avec la loi d'orientation du 6 février 1992 relative de l'administration territoriale de la République, repose sur une articulation subtile entre la liberté d'initiative locale et le respect de la politique étrangère de la France.

L'enjeu fondamental de la coopération décentralisée réside dans sa capacité à projeter l'expertise territoriale au-delà des frontières nationales tout en enrichissant le service public local par le partage de bonnes pratiques. Qu'il s'agisse de gestion de l'eau, de développement économique, de protection de l'environnement ou de politiques d'éducation, les problématiques locales revêtent désormais une dimension globale. Le cadre juridique a été substantiellement assoupli par les lois successives, notamment la loi du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales (dite loi Thiollière) et la loi du 7 juillet 2021 sur le développement solidaire, élargissant les compétences et les outils financiers des acteurs locaux.

Pour les candidats aux concours de la haute fonction publique, ce sujet touche à des notions de souveraineté, de subsidiarité et de diplomatie territoriale. Les épreuves de concours interrogent fréquemment la légitimité et la sécurité juridique de ces interventions extra-territoriales, ainsi que le contrôle exercé par l'État central sur ces initiatives autonomes. La problématique centrale s'énonce ainsi : comment l'action extérieure des collectivités territoriales parvient-elle à s'affirmer comme un vecteur d'efficacité et d'influence internationale sans fragiliser l'indivisibilité de la République et la cohérence de la diplomatie d'État ?

Partie I : Le cadre juridique et les compétences de l'action extérieure locale

L'action internationale des collectivités territoriales est strictement encadrée par le droit afin de ne pas empiéter sur les prérogatives régaliennes de l'État. Elle s'exerce dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve du respect de conditions textuelles précises.

A. Les fondements constitutionnels et législatifs de l'action extérieure

Le point de départ juridique de la coopération décentralisée se trouve à l'article L. 1115-1 du Code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ce principe s'articule avec l'article 72 de la Constitution relatif à la libre administration. Toutefois, cette liberté est limitée par le fait que les collectivités ne possèdent pas la personnalité juridique de droit international public. Elles ne peuvent pas conclure de traités internationaux, qui restent la

compétence exclusive du Président de la République et du gouvernement, conformément au titre VI de la Constitution.

La jurisprudence du Conseil d'État a veillé au respect strict de cette frontière. Par l'arrêt d'assemblée du 23 octobre 1989, Commune de Pierrefitte-sur-Seine, la haute juridiction administrative avait rappelé qu'une collectivité ne pouvait pas s'immiscer dans des conflits politiques internationaux ou prendre des positions diplomatiques directes. La loi Thiollière de 2007 a modernisé ce cadre en introduisant la notion plus large d'action extérieure des collectivités territoriales. Cette évolution législative permet aux collectivités de mener des actions d'urgence humanitaire ou des programmes de codéveloppement, même en l'absence d'un accord formel préexistant avec une autorité locale étrangère, dès lors que l'action répond à un intérêt public local ou international légitime.

B. Les domaines d'intervention et la règle de spécialité textuelle

L'action extérieure des collectivités doit impérativement respecter le principe de spécialité et correspondre à leurs compétences matérielles définies par la loi. Une région interviendra prioritairement sur des thématiques de développement économique, d'innovation ou d'enseignement supérieur, tandis qu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale concentrera ses efforts sur les services publics de proximité. Les domaines de prédilection de la coopération décentralisée englobent la gestion des déchets, l'accès à l'eau potable, l'urbanisme durable et la valorisation du patrimoine culturel.

Pour donner une impulsion sectorielle à cette action, le législateur a mis en place des dispositifs de financement innovants appelés dispositifs un pour cent. Initié par la loi Oudin-Santini du 9 février 2005 pour les secteurs de l'eau et de l'assainissement, ce mécanisme permet aux collectivités de consacrer jusqu'à un pour cent du budget de ces services à des actions de coopération internationale. Ce modèle a été étendu par la suite aux secteurs de l'énergie, de la gestion des déchets et des transports. Ces prélèvements budgétaires spécifiques illustrent une décentralisation de la solidarité internationale, offrant aux ingénieurs et techniciens territoriaux l'opportunité de transférer leur savoir-faire directement auprès de structures homologues du Sud global.

Partie II : Les instruments opérationnels et la gouvernance partenariale avec l'État

Pour mettre en œuvre leurs projets internationaux, les collectivités disposent d'outils juridiques dédiés. Ces instruments favorisent la mutualisation des moyens et s'insèrent dans une gouvernance partagée avec les services de l'État.

A. Les structures de coopération transfrontalière et internationale

Lorsque les relations de coopération s'inscrivent dans la durée, la simple convention de partenariat peut se révéler insuffisante. Les collectivités territoriales ont alors la possibilité de créer ou d'adhérer à des structures dotées de la personnalité juridique pour gérer des équipements ou des services publics communs. Au niveau européen, le Groupement européen de coopération territoriale (GECT), régi par le droit communautaire et le Code général des collectivités territoriales, constitue l'outil le plus intégré. Il permet à des collectivités de pays membres différents de s'associer pour gérer des fonds européens ou exploiter des infrastructures transfrontalières, à l'instar d'hôpitaux ou de réseaux de transports partagés.

Au niveau bilatéral, le droit français propose le Groupement d'intérêt public (GIP) d'action internationale ou le Groupement de coopération décentralisée. Ces structures permettent de fédérer autour d'un même projet des collectivités de niveaux différents, l'État, et parfois des

partenaires privés ou des organisations non gouvernementales. Cette souplesse institutionnelle garantit une meilleure viabilité financière aux projets de grande envergure. Elle permet également de surmonter les asymétries institutionnelles entre le modèle d'organisation territoriale français et les structures souvent très centralisées des pays partenaires.

B. La tutelle de légalité et la diplomatie démultipliée

L'autonomie reconnue aux collectivités territoriales en matière d'action extérieure ne signifie pas l'absence de contrôle. Les conventions de coopération décentralisée sont soumises à l'obligation de transmission au Préfet de département au titre du contrôle de légalité. Le Préfet vérifie la régularité financière de l'engagement et s'assure que les stipulations contractuelles ne contreviennent pas aux orientations diplomatiques de la France. En cas de dérive politique ou de risque de crise diplomatique, le gouvernement dispose de la faculté de déférer la convention devant le tribunal administratif pour en demander l'annulation.

Parallèlement, la gouvernance de la coopération décentralisée a été institutionnalisée pour garantir une synergie entre l'État et les collectivités. La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD), présidée par le Premier ministre ou son représentant, rassemble des représentants des ministères régaliens et des associations d'élus locaux. Elle tient à jour un atlas de la coopération décentralisée et formule des recommandations. Cette coordination est essentielle pour assurer la complémentarité entre l'aide publique au développement portée par l'Agence française de développement (AFD) et les actions de terrain menées par les collectivités, formalisant ainsi le concept de diplomatie démultipliée ou de diplomatie territoriale.

Conclusion

La coopération décentralisée est devenue une composante majeure de l'action publique territoriale et de l'influence de la France à l'étranger. Loin d'être une activité accessoire ou d'apparat, elle constitue un levier d'innovation administrative et un puissant outil de formation pour les agents des services publics locaux. Le cadre juridique français a su évoluer pour sécuriser ces pratiques tout en préservant le rôle de garant de la souveraineté nationale dévolu à l'État central.

Pour les lauréats des concours administratifs, il convient de retenir que l'action extérieure reflète la maturité du système de décentralisation. Le futur cadre territorial ou de l'État ne doit plus appréhender les politiques locales sous un angle strictement hexagonal. La maîtrise des mécanismes de financement croisés, des outils juridiques transfrontaliers comme le GECT, et le respect scrupuleux de la réserve diplomatique sont des compétences indispensables. L'enjeu de demain consistera à inscrire la coopération décentralisée au cœur des stratégies de résilience face au changement climatique, démontrant que la solidarité entre les territoires dépasse nécessairement les frontières étatiques.